



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-10 - Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico

ID Provvedimento: 1790

- Oggetto:** AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 PER IL RISCATTO DELLA WORKSTATION INFORMATICA DELL' ALLA DITTA STUDIO BIT DI ORISTANO P.IVA 00666640958 - CIG BCC6C369BE - CUP F72G16000000001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTI** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTO** il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico all'ing. Domenico Caracciolo;
- VISTA** della Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della Determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- DATO ATTO CHE** la spesa di cui al presente atto è finanziata dall'avanzo vincolato di cui alla Determinazione della Direttrice Generale n. 1632 dell'11/08/2026 "Variazione al bilancio di previsione 2026/2028. Utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione di parte corrente e capitale accertato con il rendiconto della gestione 2025. Variazione negli stanziamenti parte spesa nella competenza e nella cassa sui capitoli dedicati con istituzione di nuovi capitoli" (VAR 8/2026);
- VISTA** la convenzione sottoscritta in data 16/12/2019 tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e l'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, di seguito anche Distretto Idrografico della Sardegna, denominata AdB Sardegna, inerente la Linea di azione 2.3.1 "Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014–2020, nella quale è prevista, tra le diverse attività, una campagna, almeno triennale, di monitoraggio delle portate per la quale è riconosciuto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l'attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico nazionale;
- VISTA** la convenzione, stipulata nell'ambito della Linea di azione 2.3.1. "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014-2020 - CUP F72G16000000001, ai sensi dell'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241, Rep.n.10 prot. n.12867 del 29/12/2020 tra l'AdB Sardegna, ARPAS e ISPRA e l'annesso allegato tecnico;
- ACCERTATO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico a cui spetta fare l'impegno di spesa;
- VISTA** la determinazione n. 915 del 23/05/2024 di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del DLgs 36/2023, per la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DI WORKSTATION INFORMATICA mod. DELL Precision 5860 (con caratteristiche descritte nella procedura MEPA n. 512499, ordinativo di esecuzione immediata n. 7872285) per una durata di 24 mesi come da offerta presentata dalla DITTA STUDIO BIT di Oristano, P.IVA 00666640958 (CIG B1BDA0E9E6);
- DATO ATTO CHE**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	nell'offerta a suo tempo acquisita si riporta il valore di riscatto dei beni al termine del periodo di locazione, la cui facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione al costo di € 450,00 oltre IVA al fine di acquisire la proprietà del bene;
DATO ATTO CHE	la determinazione di cui sopra (n. 915 del 23/05/2024) assumeva il relativo impegno di spesa per il solo noleggio operativo e tale servizio è cessato al 23/07/2026;
RITENUTO	conveniente esercitare tale facoltà di acquisto in quanto la workstation è già nella disponibilità dell'Ente, il prezzo di riscatto è particolarmente contenuto rispetto al valore residuo e all'utilità del bene, che l'acquisto evita i costi derivanti dalla restituzione e dalla successiva sostituzione dell'apparecchiatura, stante la funzionalità e la dotazione dei software operativi installati;
RITENUTO	il riscatto della workstation funzionale alle attività del Progetto POA Misure;
PRESO ATTO	che l'opzione di acquisto può essere esercitata alle condizioni economiche già pattuite e che si intende procedere al riscatto previo il pagamento del corrispettivo pari a € 450,00 oltre IVA al medesimo operatore economico offerente il servizio di noleggio;
RICHIAMATO	il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati;
VISTI	il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
VISTA	la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ess.mm.ii.;
DATO ATTO	che, al sottoscritto Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e idrografico spetta l'assunzione del relativo impegno di spesa;
DATO ATTO	che il Responsabile Unico del Progetto dell'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023 è il sottoscritto Domenico Caracciolo;
VISTO	l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO	che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come <i>“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”</i> ;
RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 dato il modesto valore;
APPURATO	che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti dato il limitato valore economico;
DATO ATTO	che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
RITENUTO	di dover affidare la fornitura in oggetto all'operatore STUDIO BIT di Corrado Longagnani, con sede in Oristano, Via Lepanto 67/B, P.IVA 00666640958, per complessivi € 450,00 IVA esclusa;
RITENUTO	pertanto di dover impegnare in favore della ditta STUDIO BIT di Corrado Longagnani, con sede in Oristano, Via Lepanto 67/B, P.IVA 00666640958 la somma di € 450,00, esclusi di IVA;
DATO ATTO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
DATO ATTO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

RILEVATO che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai € 40.000,00;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento è pari ad € 549,00, IVA compresa e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € 549,00 sul capitolo SC03.2060 "Attr.App.Strum.tecn.Progetto POA MISURE", missione 09, programma 01, azione 01, del bilancio 2026;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a € 549,00 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto POA MISURE, che prevede una spesa per l'anno 2026 di € 175.517,43 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.2060 "Attr.App. Strum.tecn.Progetto POA MISURE" al netto di tale spesa, € 174.968,43 per l'anno 2026 ,

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: BCC6C369BE;

DATO ATTO il CUP del progetto POA misure: F72G16000000001;

DI DARE ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 ess.mm.ii;

ACQUISITO il DURC con scadenza il 15/12/2026 e verificato l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito dell'ANAC;

DETERMINA

DI AFFIDARE all'operatore economico STUDIO BIT di Corrado Longagnani, con sede in Oristano, Via Lepanto 67/B, P.IVA 00666640958, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, l'acquisto del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

bene già nella disponibilità dell'Ente al fine della sua acquisizione definitiva in proprietà, quale esercizio dell'opzione di riscatto contrattualmente prevista, per l'importo di € 450,00, esclusa IVA, nell'ambito del progetto POA MISURE - CUP: F72G16000000001 - CIG BCC6C369BE.

DI IMPEGNARE la somma di € 549,00, compresa IVA, a valere sul capitolo SC03.2060 "Attr.App.Strum. tecn.Progetto POA MISURE", missione 09, programma 01, azione 01, del bilancio 2026, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto.

DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura mediante utilizzo di Avanzo Vincolato di cui alla D. D.G. n. 1632 del 11/08/2026 le cui finalità sono coerenti con le attività da svolgere.

DI STIPULARE il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

DI DISPORRE, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC03.2060	00.01.01.00	27/08/2026	RISCATTO WORKSTATION POA MISURE	549,00	STUDIO BIT DI LONGAGNANI CORRADO	U.2.02.01.05.999	BCC6C369BE	F72G16000000001

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.2060	TOTALE
2026	549,00	549,00
TOTALE	549,00	549,00

Istruttore Pratica:

DONATELLA ATZORI